

1. 判决书字号

上海市第二中级人民法院(2023)沪02民终1354号民事判决书

2.案由：网络侵权责任纠纷

3.当事人

原告(被上诉人):李某

被告(上诉人):蒋某某

被告：某信息公司

【基本案情】

李某系某医院某科主任医师。某信息公司系某点评平台运营主体。2021年12月10日，蒋某某以匿名用户身份在某点评平台发布点评，内容为：周末去看某科医生少，等候时间长；医生叫号过号快，后面的人抢先就诊；检查技术差，患者感到疼痛；与患者发生言语冲突等。下方配发四张照片，包括医院内就诊环境照片、李某背影照片、就诊票据照片及诊室门口电子屏照片，其中电子屏照片上载明有医师介绍，包含预约中患者姓名，李某的姓名、职称及李某的照片，蒋某某对预约中患者姓名进行了全部的覆盖涂擦，对李某的照片进行了手动的五官涂画。

本案诉讼中，案涉点评中“李某”字样已经作星号隐藏，四张照片亦予隐藏。截至一审判决作出时，案涉点评“点赞”数量为2，“收藏”数量为1。

【案件焦点】

1.案涉点评内容是否构成对李某名誉权及肖像权的侵害；2.侵权责任主体及侵权责任承担方式如何认定。

【法院裁判要旨】

上海市杨浦区人民法院经审理认为：关于侵权行为之认定。从案涉点评的指向性来看，其中载明了蒋某某方的诊疗经过，直接披露了李某的音同姓名，且配图中有李某的照片及姓名，文字内容与配图结合阅读，可以明确点评内容系针对李某；从点评的内容来看，案涉点评主要是对服务本身的感受，因消费感受因人而异，且医疗诊治过程亦会存在因患者专业知识欠缺或沟通不畅所产

生的认识误差，故仅从目前证据无法认定案涉点评本身为虚构事实的诽谤、侮辱，亦无法证明蒋某某的行为导致李某的社会评价降低。故蒋某某不构成对李某名誉权的侵害。对于案涉点评所配发的照片是否构成对李某肖像权的侵害。诊室门口的电子屏照片由院方对外公开展示，便于病患了解候诊进度及医生信息，其上有李某的个人照片、姓名、职称，李某对相关照片享有肖像权。从行为上来讲，蒋某某使用李某照片并未获得允许，其在照片上进行涂鸦，并在评论中配发恶意的言论，可见其主观上存在恶意，并在客观上造成丑化李某的后果，其行为已经构成对李某肖像权的侵害。

关于承担侵权责任主体之认定。网络服务提供者承担责任的前提是网络用户利用网络服务实施侵权行为。李某就案涉点评向某信息公司进行投诉，某信息公司对照片进行了屏蔽处理，对文字内容中涉及李某姓名部分作隐名处理，尽到了网络服务提供者的责任。在案涉评论无法确定为侵权的情况下，某信息公司未应李某的要求采取删除点评措施，并不违反法律规定，难以认定构成侵权。蒋某某作为直接侵权人，应承担相应的民事责任。

关于侵权责任承担方式之认定。关于李某赔礼道歉之诉求，赔礼道歉的范围一般应与侵权所造成不良影响的范围相当，案涉照片仅在案涉商户平台上发布，相关图片的受众限于浏览该商户平台的用户，蒋某某通过该平台赔礼道歉足以消除不利影响，无须借助其他媒体。关于侵权赔偿金及合理维权费用的诉求，法院根据李某的知名度、蒋某某的过错程度、侵权行为的情节、本案的难易程度等因素酌情确定。

上海市杨浦区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条、第九百九十条第一款、第九百九十五条、第一千条、第一千零一十八条、第一千零一十九条第一款、第一千零二十四条之规定，判决如下：

一、蒋某某应于本判决生效之日起十日内在案涉平台某医院商户下对侵犯李某肖像一事赔礼道歉，连续保留七日，内容须经本院审核同意；

二、蒋某某应于本判决生效之日起十日内赔偿李某侵权赔偿金、合理维权费用共计**3000**元；

三、李某的其余诉讼请求不予支持。

蒋某某不服一审判决，提起上诉。

上海市第二中级人民法院经审理认为：根据案涉点评文字内容，可认定蒋某某实施涂鸦行为存在主观恶意，构成对李某肖像权的侵害，而是否造成大范围的影响并非肖像权侵权责任的构成要件。蒋某某认为其发帖并未在更大范围内造成影响、其不存在恶意的上诉意见，不予采纳。

关于蒋某某所称其行为属于肖像权的合理使用。医院虽为公共环境，但蒋某某公开诊室照片时，可以有效避免使用李某的头像，但其并未避免，还进行了涂鸦，不属于法律规定的对他人肖像的合理使用。一审法院说理详尽，判决蒋某某向李某赔礼道歉，并结合李某的知名度、蒋某某的过错程度、侵权行为的情节等因素酌定的侵权赔偿金、合理维权费用，并无不当，予以维持。需要指出的是，互联网不是“法外之地”，个人在互联网发表意见时，应当秉持客观理性的态度，增强守法意识，尊重他人人格权，共同营造和谐清朗的网络环境。

上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系平台用户在网络平台随意发布经恶意涂鸦的他人照片，侵犯他人肖像权的典型案例，其审理涉及数字经济案件中通过网络对他人肖像恶意涂鸦行为的认定、对个人网络肖像权的司法保护、网络服务平台的法定义务等问题，对同类案件的处理具有参考意义，有助于加强网络言论空间治理，净化网络空间，依法维护公民合法权益和网络空间公共秩序。

一、通过网络手段侵犯他人肖像权行为的认定

肖像是自然人外部形象的再现，往往会和自然人的品格、魅力等属性相关联。肖像权是人格权的重要组成部分。任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意，不

得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。日常生活中，以互联网作为侵权行为的载体的典型的侵权行为有以下几种方式：(1)恶作剧式地丑化、污损或利用信息技术手段伪造他人肖像。丑化、污损与“美化”相对，主要指通过艺术加工和改造的方法，把美的事物歪曲、诬蔑、贬低为丑的，是一种人身攻击的手段，典型的如对肖像的涂鸦添附，看似恶作剧，实则具有极大的主观恶意；利用信息技术手段伪造等方式，典型的如商家用修图软件或者人工智能换脸技术制作明星代言广告海报等。(2)未经他人同意而将他人肖像公开发布于互联网端。例如，当下流行的各种街拍视频，虽未对肖像进行丑化、污损，有时甚至存在技术美化，但不论是对除肖像权以外的第三人还是肖像作品权利人，若未取得肖像权人同意而发布于互联网端，仍属于对肖像权的侵犯。同时，此种侵害肖像权行为人的主观形态表现为故意，一般情况下不存在因为不注意的心理状态而误用他人肖像的情形。

二、评论自由与肖像权保护的利益平衡

患者在医院就医对诊疗过程享有知情权，医院将医生的信息、照片予以公开正是考虑到患者的这一需要。医务人员在医疗过程中面临各种挑战和压力，其肖像权等权益应当受到患者应有的尊重和保护。本案中，蒋某某作为成年人本应客观理性表达就医消费体验，然发布点评时却采取涂抹丑化医生肖像的方式进行处理，此举并不可取。个人在上网过程中应注意自身的言辞表达，采取理性、恰当的方式提出诉求、解决矛盾，以免再行增加不必要的纷争。

三、对个人网络肖像权的司法保护

侵害他人肖像权的，应承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉、赔偿经济损失和精神损害抚慰金等民事责任，对应责任应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。肖像遭受网络侵害的被侵权人，有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施，网络服务提供者在接到权利人的有效通知后，承担“通知—反通知—删除”义务，未及时采取必要措施的，权利人可以请求网络服务提供者承担连带责任。本案中，某信息公司在收悉李某的投诉后，及

